

1501878-12.2021.8.26.0595

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Resistência

Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... de sair da cadeia por crime de tráfico de drogas achamos que estivesse alguma coisa a ver com o fato e na hora da abordagem ele resistiu, ele falou que não íamos abordá-lo e veio para cima da equipe com socos e pontapés e tivemos que tentar contê-lo para ele não machucar a equipe e não se machucar também e houve a resistência e chamamos o apoio e o conduzimos à Delegacia de Polícia." ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Bonifácio, 258, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1501878-12.2021.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501878-12.2021.8.26.0595

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL BRUNO SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI.

VISTOS.

ARIEL BRUNO SILVA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 329, "caput", do Código Penal, porque no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 09h30min, na Praça João Zelante, Centro, nesta cidade de Serra Negra, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, contra os Guardas Municipais Valter Mário de Souza Carneiro e Edson Alexandre de Vasconcellos, funcionários competentes para a execução.

O réu foi citado (fl. 59) e apresentou defesa prévia nas fl. 33.

A denúncia foi recebida em audiência realizada no dia 09 de março de 2022 (fls. 61/62).

Durante instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu, ao final, interrogado (fls. 65/69).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 75/77), enquanto a Defesa pugnou pela absolvição do réu (fls. 82/86).

É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo termo circunstanciado de fls. 05/06 e pela prova testemunhal colhida no curso do processo.

A autoria é incontestada.

O réu, em seu interrogatório, disse que realmente empurrou os Guardas Municipais: "Eu fui nove horas da manhã colocar uma carta para a minha esposa que está em Mogi Guaçu e comprei um geladinho e eu não tinha nada e estava trabalhando e eles vieram me xingando, me encostando na parede e falei que não era necessário fazer aquilo e começou a me enforcar e falei deixa eu colocar o geladinho no chão e fiquei nervoso e empurrei ele e eles começaram a me agredir e a me empurrar." Acrescentou que mais pessoas presenciaram a agressão, mas as pessoas se negaram a testemunhar, disse ainda que está arrependido de ter empurrado. (fls. 68/69)

Ouvindo em Juízo o Guarda Municipal Valter Mário de Souza Carneiro, disse sobre os fatos: "Estávamos em patrulhamento pela área central e o avistamos, que ele já é conhecido dos meios policiais, decidimos abordá-lo e ele se mostrou um pouco nervoso quando a viatura passou por ele colocando as mãos nos bolsos e como ele tinha acabado de sair da cadeia por crime de tráfico de drogas achamos que estivesse alguma coisa a ver com o fato e na hora da abordagem ele resistiu, ele falou que não íamos abordá-lo e veio para cima da equipe com socos e pontapés e tivemos que tentar contê-lo para ele não machucar a equipe e não se machucar também e houve a resistência e chamamos o apoio e o conduzimos à Delegacia de Polícia." (fl. 65)

A testemunha Edson Alexandre de Vasconcellos, Guarda Municipal, ouvido em Juízo disse: "Sim. Eu e o meu parceiro estávamos em patrulhamento pela área central e avistamos o Ariel e percebemos que ele ficou olhando várias vezes para a equipe e em seguida colocou a mão no bolso como se estivesse escondendo alguma coisa e ao fazer a abordagem ele reagiu e falou que ninguém ia abordá-lo e começou a dar socos na equipe e foi necessário usar de força e algemá-lo foi elaborado Boletim de Ocorrência de resistência." (fl. 67)

Assim, ao cabo da instrução, verifico comprovada a conduta praticada pelo réu, a qual subsume-se ao tipo penal descrito no artigo 329, "caput", do Código Penal. Passo a dosagem da pena.

Em primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais não desbordam do esperado para o crime em questão, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção.

Em segunda fase, ausentes causas atenuantes da pena. Presente a agravante da reincidência, conforme certidão de fl. 16, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo sua pena em 1/6, perfazendo 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante da comprovada reincidência, com fundamento no artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e CONDENO o réu ARIEL BRUNO SILVA OLIVEIRA, por incurso no artigo 329, "caput", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Custas ex legis.

P.I.C.

Serra Negra, 08 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA